

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 79/2544

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายจักรพรรดิ เพชรบุรีภักดี กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (2)

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

เงินของกลางที่โจทก์ขอให้ศาลสั่งริบ เป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาจากการจำหน่าย
เฮโรอีนก่อนการจำหน่ายในคดีนี้ จึงมิใช่ทรัพย์สินที่จำเลยได้มาโดยได้กระทำความ
ผิดในคดีนี้ ตามความแห่ง ป.อ.มาตรา 33 (2) แม้จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลก็ไม่มี
อำนาจสั่งริบในคดีนี้ได้

ศาลล่างทั้งสองสั่งริบเงินของกลางไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
อันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้คู่ความไม่ฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม
ป.วิ.อ.มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

ศาลล่างทั้งสองสั่งริบเงินของกลางไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
อันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้คู่ความไม่ฎีกา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม
ป.วิ.อ.มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

(พูนศักดิ์ จงคลนี-วิชา มหาคุณ-ปัญญา สุธธิบดี)

ศาลอาญา - นายสุนทร วุฒิวงศ์
ศาลอุทธรณ์ - นายชาลี ทักษิณ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>